

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4619/2539

นาย บัว มีสุข  
กระทรวงศึกษาธิการ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 มาตรา 18, มาตรา 55, มาตรา 85

ตามกฎกระทรวงฉบับที่2(พ.ศ.2529)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2525ข้อ6กำหนดว่าที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหรือเป็นที่เช่าที่มีลักษณะดังนี้คือถ้าเป็นที่ดินของเอกชนต้องมีสัญญาเช่าซึ่งมีระยะเวลาเช่าเหลืออยู่นับแต่วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่าสิบปีและได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาพ.ศ.2528ข้อ5(1)ระบุว่าที่ดินของโรงเรียนต้องเป็นผืนเดียวติดต่อกันมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า2ไร่และมีบทเฉพาะกาลข้อ16ระบุว่าโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาอยู่แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้เกี่ยวกับสถานที่และอาคารซึ่งกำหนดไว้ในข้อ5(1)ถ้าโรงเรียนใดได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่แล้วให้ใช้ต่อไปได้แต่ถ้าจะขอจัดตั้งใหม่หรือขอเปลี่ยนแปลงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ดังนั้นขณะที่โจทก์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาแม้โรงเรียนของโจทก์จะมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องก็ตามแต่ต่อมาที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายเจ้าของและเจ้าของที่ดินที่อาคารของโรงเรียนตั้งอยู่ไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินต่อไปดังนั้นจึงเป็นกรณีที่โจทก์

ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนมิใช่เจ้าของที่ดินที่ใช้ตั้งโรงเรียนทั้งโจทก์ก็มีได้มี  
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของที่ดินยอมขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่2ข้อ6ซึ่ง  
ตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2525มาตรา55บัญญัติว่าในกรณีที่สถานที่  
หรือบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนมีสภาพขัดต่อหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ  
กระทรวงที่ออกตามมาตรา18ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบ  
อนุญาตดำเนินการแก้ไขสภาพเช่นว่านั้นเมื่อจำเลยที่2ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ดำเนิน  
การให้ถูกต้องแล้วแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามจึงได้มีการออกคำสั่งให้หยุดทำการสอน  
ชั่วคราวและเพิกถอนใบอนุญาตในเวลาต่อมาจะนั้นไม่ว่าโจทก์จะได้รับประโยชน์จาก  
บทเฉพาะกาลของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่อ้างหรือไม่ก็ไม่ทำให้กรณีของ  
โจทก์ถูกต้องตามเงื่อนไขในกฎกระทรวงฉบับที่2แต่อย่างใดกรณีต้องด้วย  
มาตรา85(3)แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2525ที่บัญญัติให้ผู้อนุญาตมี  
อำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามมาตรา18ได้คำสั่งเพิกถอนใบ  
อนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับระดับประถมศึกษาจึงชอบด้วยกฎหมาย

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน  
เอกชนใช้ชื่อว่าโรงเรียนสุขเนตรจำเลยที่ 1 เป็นกระทรวงในรัฐบาล จำเลยที่ 2 ดำรง  
ตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต  
และเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้ จำเลยที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นรอง  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และได้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะ  
กรรมการการศึกษาเอกชน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้มีคำสั่งให้โรงเรียนสุขเนตรของ  
โจทก์หยุดทำการสอนชั่วคราว อ้างว่าที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนไม่เป็นไป  
ตามกฎหมายกระทรวงคือมีเนื้อที่ไม่ถึง 2 ไร่ และหากจะฟังว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนของ

โจทก์มีเนื้อที่ดินไม่ถึง 2 ไร่ ซึ่งไม่อาจจัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้ แต่โรงเรียนของโจทก์เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลซึ่งโจทก์มีสิทธิจัดตั้งและเปิดทำการสอนระดับอนุบาลต่อไปได้ แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กลับใช้สิทธิโดยไม่สุจริตกลั่นแกล้งโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ต้องขาดรายได้ ขอให้พิพากษาว่าคำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนสุขเนตรเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสามลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ชี้แจงหรือแก้ข่าวโรงเรียนสุขเนตรของโจทก์ว่ายังมีสิทธิดำเนินการเปิดทำการสอนต่อไปได้โดยให้ลงพิมพ์โฆษณาติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน

จำเลยทั้งสามให้การว่า โรงเรียนของโจทก์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งไปแล้วมีสภาพขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528 คือมีจำนวนเนื้อที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนน้อยกว่า 2 ไร่ จำเลยที่ 2 จึงได้สั่งการให้โจทก์ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในกำหนด แต่โจทก์ไม่อาจแก้ไขได้ จำเลยที่ 2 จึงได้มีคำสั่งให้โรงเรียนของโจทก์หยุดทำการสอนชั่วคราว โรงเรียนของโจทก์ไม่ได้รับประโยชน์จากบทเฉพาะกาลของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528 ข้อ 16 เพราะเนื้อที่ตั้งโรงเรียนลดน้อยลงหลังจากที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำไปตามอำนาจหน้าที่และโดยสุจริต มิได้มีเจตนาจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสาม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7 (ที่ถูกต้องเป็นหมายเลข 6) เกี่ยวกับโรงเรียนสุขเนตร ระดับประถมศึกษา คงให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสุขเนตร ระดับอนุบาล ให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสุขเนตรเมื่อปี 2506 ได้มีการปลูกสร้างอาคารเรียนลงบนที่ดินของนายแฆ มีสุข บิดาของโจทก์ซึ่งมีเนื้อที่ 6 ไร่ 32 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7640 ในปี 2509 โจทก์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถานที่เดิม ต่อมา มีการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 7640 ออกเป็น 5 แปลง โจทก์เป็นเจ้าของเพียงแปลงเดียวเนื้อที่ 3 งาน 28 ตารางวา ส่วนอีก 4 แปลงเป็นของบุคคลอื่น และอาคารเรียนของโรงเรียนสุขเนตรทั้งหมดตั้งอยู่บนที่ดินของบุคคลอื่น ที่ดินส่วนของโจทก์เป็นที่ตั้งของสนามโรงเรียน ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินทั้ง 4 แปลงนั้นไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารโรงเรียนอีกต่อไป ทั้งไม่ยินยอมให้โจทก์เช่าที่ดินดังกล่าวด้วย จำเลยที่ 2 ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2525 มิฉะนั้นจะมีคำสั่งให้หยุดทำการสอนแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามจำเลยที่ 2 จึงออกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้โรงเรียนสุขเนตรหยุดทำการสอนชั่วคราว แต่โจทก์ก็ไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้องได้ จำเลยที่ 3 ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของโจทก์ที่ให้ตั้งโรงเรียนสุขเนตร แต่การเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการไม่ชอบเฉพาะส่วนที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสุขเนตรระดับอนุบาล ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยไม่มีการอุทธรณ์ได้แย้ง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับระดับประถมศึกษาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าโรงเรียนของโจทก์เดิมมีเนื้อที่ดินเกิน 2 ไร่ ต่อมาภายหลังที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาพ.ศ. 2528 ประกาศใช้บังคับ ในระเบียบดังกล่าวมีบทเฉพาะกาลระบุว่าโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ แม้ที่ดินของโรงเรียนมีเนื้อที่น้อยกว่า 2 ไร่ก็ให้ใช้ต่อไปได้ ดังนั้นแม้ที่ดินของโจทก์ อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนสุขเนตรจะมีเนื้อที่น้อยกว่า 2 ไร่ โจทก์ย่อมได้รับประโยชน์จากบทเฉพาะการดังกล่าว และโรงเรียนของโจทก์ควรจะได้รับยกเว้นให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ เห็นว่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2525 ข้อ 6 กำหนดว่า ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรือเป็นที่เช่าที่มีลักษณะดังนี้ คือ ถ้าเป็นที่ดินของเอกชนตั้งมีสัญญาเช่าซึ่งมีระยะเวลาเช่าเหลืออยู่นับแต่วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่าสิบปี และได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2528ข้อ 5(1) ระบุว่าที่ดินของโรงเรียนต้องเป็นผืนเดียวติดต่อกันมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หรือ 2 ไร่ และมี

บทเฉพาะกาลข้อ 16 ระบุว่าโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษา อยู่แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ เกี่ยวกับสถานที่และอาคาร ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 5(1) ถ้า โรงเรียนใดได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่แล้วให้ใช้ต่อไปได้ แต่ถ้าของจัดตั้งใหม่หรือขอ เปลี่ยนแปลงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เห็นได้ว่าแม้ขณะที่ โจทก์ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนของโจทก์จะมี คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย กระทั่ง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดัง กล่าวก็ตาม แต่ต่อมาปรากฏว่าที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนถูกแบ่งแยกออกเป็นหลาย เจ้าของ มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ และเจ้าของที่ดินที่อาคารของโรงเรียนตั้งอยู่ไม่ ยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินต่อไป ทั้งไม่ยินยอมให้โจทก์เช่าที่ดินดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึง เป็นกรณีที่โจทก์ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนมิใช่เจ้าของที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน ทั้งโจทก์ก็มิได้มีสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของที่ดิน ย่อมขัดต่อกฎหมาย กระทั่ง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ข้อ 6 ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2525 มาตรา 55 บัญญัติว่า ใน กรณีที่ดินที่หรือบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนมีสภาพขัดต่อหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ กำหนดในกฎหมายที่ออกตามมาตรา 18 ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งเป็น หนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขสภาพเช่นนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือ แจ้งให้โจทก์ดำเนินการให้ถูกต้องแล้วแต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามจึงได้มีการออกคำสั่งให้ หยุดทำการสอนชั่วคราวและเพิกถอนใบอนุญาตในเวลาต่อมา ฉะนั้นไม่ว่าโจทก์จะได้ รับประโยชน์จากบทเฉพาะกาลของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่อ้างหรือไม่ ก็ไม่ ทำให้กรณีของโจทก์ถูกต้องตามเงื่อนไขในกฎหมายฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออก ตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2525 แต่อย่างใด กรณีต้องด้วย มาตรา 95(3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ที่บัญญัติให้ผู้อนุญาต มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามมาตรา 18 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และทำให้เกิดผลเสียหายกล่าวคือ เมื่อเจ้าของที่ดินที่ อาคารเรียนตั้งอยู่ไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินต่อไป การเปิดการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าวย่อมไม่อาจกระทำได้อีกต่อไป ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่เด็กนักเรียนและครูผู้ สอนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับระดับประถมศึกษาจึงชอบด้วย กฎหมาย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า ค่าเสียหายของโจทก์ควรเป็นเท่าใด สำหรับ ค่าเสียหายที่โจทก์อ้างว่าได้รับการถูกเพิกถอนใบอนุญาตระดับประถมศึกษานั้น เมื่อ วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตระดับประถมศึกษาชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ คงมีประเด็นเพียงว่าโจทก์สมควรได้รับค่า เสียหายในส่วนการเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมากกว่าจำนวน 100,000 บาท ตามที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้หรือไม่ เห็นว่า การสั่งเพิกถอนใบ อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของโจทก์เป็นการสืบเนื่องและเป็นคำสั่งเดียวกันกับ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยเหตุที่โรงเรียนของ โจทก์มีสถานที่ตั้งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2529) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525โดยที่มีอาคารเรียนตั้งอยู่บนที่ดินของ ผู้อื่น และเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินนั้นต่อไป โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่า อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลของโจทก์ตั้งอยู่แตกต่างหากจากอาคารเรียนระดับ ประถมศึกษา ดังนั้นจึงถือได้ว่าโจทก์มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิด ขึ้นนั้นอยู่ด้วย เมื่อพิเคราะห์ตามพฤติการณ์แล้ว การกำหนดค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาทนั้นเป็นคุณแก่โจทก์มากอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่จะแก้ไขเป็นประการอื่นฎีกา ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชรโรจน์-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ